2023年公务员多省联考《申论》题（福建行政执法卷）

给定材料

材料1

日前，S市十五届人大常委会第43次会议表决通过了新修订的《市容环境卫生管理条例》。其中对于设摊经营、占道经营等行为由以往的全面禁止变为了“重点区域禁止”，不再“一禁了之”，引发了网友热议。有网友认为，此举体现民意，但也有人担忧，放开之后，是否会增加管理成本？为此，记者进行了调研。

“星光里”夜市人流如织，老王的“地摊照相馆”人气很高。最开始，他的摊位只有一张桌子，后来他和集市上的朋友合作，以房车为载体，一边作为拍摄舱，一边售卖咖啡，挂满照片的房车自成一道独特的风景。老王说：“最初，我只是想过渡一下，没想到一直走到了现在。”

记者注意到，相比夜市的固定摊位，流动摊贩的自由度更大，成本更少，但风险也更大。这类摆摊并不被即将实施的法规所允许，但在人流量大的地铁口、交通路口，依然会有流动摊贩出没。晚上11点，在地铁口卖炸串的邹阿姨手机响了，接完电话后，她立刻招呼其他摊主收摊，大家心领神会——城管来了。邹阿姨和丈夫一人一个摊位，摆在两个相邻的路口，远处的儿子见机给父母通风报信。邹阿姨他们骑上车，藏进一家商铺的通道里。“我们也想过到政府划定的区域去摆摊，但是这些区域都不沿街，摊位费也高，对于我们这样的小摊贩并不合算。”邹阿姨对记者说。

都说“人间烟火气，当数夜市最浓”，针对这部法规的评论，网友们说得最多的一个词即“烟火气”。法规中对设摊经营不再“一禁了之”，让市民读到了一种开放与包容的城市治理气度。

“童年的回忆和烟火气一起回来了！”老马停好车，走进“九街夜市”后感慨道。天刚擦黑，“九街夜市”已是人声鼎沸。步行街两面是古色古香的殿宇楼阁，中间的小摊次第排开，水果生鲜、烧烤肉串、衣服饰品、美甲、套圈、气球、鲜花……应有尽有。老马家在长龙，这次专程带女儿小美来“赶集”。

像老马这样专程逛夜市的市民不在少数。不少市民说，缺少了摊贩，这座城市总觉得少了几分灵气和暖意，夜市就是一种载体，实现人与人之间更亲密的交流，使城市不再是钢筋水泥的森林。

夜市不仅是中老年人的乡愁，也是年轻人的乐园。在多个网络社交平台，夜市话题均为流量热贴。每个从夜市归来的“90后”“00后”，回家第一件事就是发朋友圈，有的甚至开启直播，而这些网上的流量又引来线下流量，为夜市积攒人气。但是，也有人坦言，“烟火气”管不好，很可能就变成了“火气”。

“没有人不爱路边摊，除了周边的居民。”住在新牌坊的小孙此前是夜市的投诉者。“炒河粉的摊位就在我家楼下，一直闹到凌晨4点。夜市取缔后，一下子清静了。”不过，几年之后当小孙搬到箐口后，她又异常怀念当年的喧嚣，成了夜市的支持者。

市民需求关乎“里子”，市容管理关乎“面子”。在“岐山夜市”，清洁工大叔指着地上散乱的竹签、纸盒，向记者吐槽：“这怎么扫？扫了前面后面还有，永远也扫不干净。”他说，至于烧烤摊留下的油污，只能等夜市收摊后才能刷洗。

夜市星光灿烂，运营和管理成本却不低。一场夜市的背后，除了组织方的精心策划，还涉及多部门的联合行动。江北区商务委蔡主任说，如果在划定区域内开夜市，需要交通部门的支持；治安工作如何做，需要公安部门给予指导；食品摊贩的证照是否齐全，需要市场监管局的监督；摊贩的市容“善后”，需要街道、城管部门来管；一旦有流动摊贩进入夜市，还需要相关部门来执法。

摆摊不能“一禁了之”，但也绝非“一放了之”。此番对设摊经营的立法疏导，对管理者也提出了更高的要求。比如哪里可以设摊？与居民区的距离多少为好？公共市政设施是否完备？消费纠纷如何调处？辐射人群是否匹配？……这都需要更精细的管理体系作为支撑。

材料2

外籍商人哈米居住在J市东江街道鸣山社区，因工作原因经常昼伏夜出，而邻居陈阿姨每天早睡早起，双方生活习惯截然不同，多次发生纠纷。于是哈米尝试向J市外国人服务管理平台求助。接到调解预约后，平台工作人员马上联系到哈米和陈阿姨，并派人现场调解，最终双方达成调解协议。市委政法委林副书记说，J市扎实推进诉源治理，坚持“源头预防为先，非诉机制挺前”，将更多法治力量延伸到基层，对案件源头形成治理合力，有效预防和解决基层矛盾纠纷。

近日，J市N区人民法院行政争议调处中心成功调解一起行政强制案件，当事人梁某送来锦旗表达感谢。今年初，N区茶恩镇政府责令梁某限期拆除未经许可搭建的冷库。梁某认为，该冷库是经村委会同意后才建的，主要用于储存果蔬等农产品，有利于村民发展经济，遂向区法院提起行政诉讼，要求撤销镇政府责令限期拆除的决定。调处中心受理此案后，经法官的耐心沟通、多次现场调查和调解，最终促成双方和解。参与调解的张法官说：“调处中心

为群众和行政机关搭建了更为高效的沟通平台，行政案件协调和解率达30%以上，对于化解群众与行政机关之间的争议、完善诉源治理新格局发挥了重要作用。”

本着“事都捋一捋、理都摆一摆、法都讲一讲，讲着讲着心结就打开”的工作思路，J市检察机关近年来常态化推进检察公开听证。2022年，全市检察机关共组织听证会600场，听证后矛盾化解率达90%。同时，J市检察机关还持续开展简易听证和上门听证，努力把信访问题在第一时间、第一地点解决到位，切实把矛盾纠纷化解在基层、解决在当地。

拉几条长凳、摆几张桌子，笔记本电脑、打印机往上一放，一场简易听证会在杨大爷家的院坝拉开了帷幕。2022年初，湛某潜入杨大爷家盗窃现金1万元。公安机关抓获湛某时，他已将所盗钱财挥霍一空，由于湛某没有固定收入来源，无力赔偿杨大爷的损失。法院依法判处湛某有期徒刑，但杨大爷却一直不认可，多次上访。为解开杨大爷的心结，J市人民检察院何检察官和听证员来到杨大爷家，面对面释法说理。“他既不赔偿，态度也不好，我心里不服！”杨大爷表明诉求。案情并不复杂，关键是如何让杨大爷理解判决，释法说理显得尤为重要。

“湛某是否有前科”“到案后表现如何”“法院量刑的依据是什么”……听证员详细询问，并在全面了解案情的基础上，进行了充分评议，形成了听证评议意见。听证会罢，杨大爷表示愿意息诉。“考虑到杨大爷家庭困难，湛某也没有赔偿能力，我们准备帮助杨大爷申请司法救助金。”何检察官说。

2022年11月17日，外来务工人员老程一行来到J市M县诉源治理中心，投诉电力公司拖欠他们13万元工资。由于涉事公司项目在青山镇，青山镇政法委员老黄得知后，立即邀请公安、司法、供电等部门对双方涉及的单位、人员进行联合调解。经调查了解，该项目存在转包现象，当时项目款确实还未到账，承包人吴某又因故无法及时返回青山镇。经调解，由电力公司先行垫付老程等人的工资13万元。双方签订调解协议，政府、法庭、司法、公安监督跟进。

“种子法庭”是J市H区人民法院2022年探索推行的服务种业工作模式。在涉种纠纷化解中，H区人民法院组建了专门的合议庭审理涉种案件，在当地大专院校、种子管理部门、制种龙头企业中，遴选了十余名“专家型”人民陪审员，为种业纠纷提供咨询，给案件审理增添专业视角。自该模式推行以来，H区人民法院办理的涉种纠纷非诉解决比例和调解成功率均超过70%，涉种案件平均办理周期比过去缩短了一半以上。

材料3

C县上澳湾海域微波粼粼、金光闪耀，富饶的5万多亩海域是周边村民赖以生存的“海上耕地”。正值紫菜收获的季节，村民们在海上劳作，一派祥和景象。可就在2016年以前，这里曾因养殖用海权属不清而纠纷不断。

“大海谁先占有就是谁的，大家都在抢地盘。”赤水村民兰大爷记忆犹新，“那时我们脑子里只有‘祖宗海’‘门前海’的概念，谁占的海多，谁就来钱多。”兰大爷所说的“那时”指的是2010年前后。2010年，全国紫菜市场供不应求，养殖户不断增多，收益也很可观，但养殖户之间海域使用权不明的问题也埋下了矛盾冲突的隐患。

上澳湾沿岸分布着10余个乡镇，长期以海产养殖为主导产业，但不同乡镇、不同村落之间的养殖海域又互相交叉。下海镇党委袁书记说：“过去，我们与邻近的中海镇在养殖海域确权方面进展迟缓，海域界限不清、权属不明，只能是谁先占，谁先用，养殖用海矛盾纠纷时有发生。”中海镇李镇长则说道：“当时我们也没啥办法，用海基础数据我们镇上也不清楚，上头发来的数据也是模糊不清。我们两个镇搞过联合规划排查，想对养殖海域全面确权，但受各种因素影响，两个镇谈好的一些界限、权属也落不了地，只能任由村民自行其是。”

紫菜养殖用海还没确权，部分从事海洋捕捞的渔民也转向紫菜养殖，要求政府重新配置用海资源，这更增添了确权的难度。2016年，因上澳湾海域紫菜养殖长期无序发展，致使收购价格暴跌，养殖户损失惨重。同时，多发的矛盾也使得政府的扶持项目无法推进，严重影响上澳湾沿岸建设和村民增收。

C县王副县长说：“要引领养殖户走好乡村振兴路，走出养殖用海困境尤为关键。”2016年至2017年，C县先后召开20多次会议，反复征求沿海镇村干部群众意见建议，最后确立了“三权分置、二级发包、一证到底”的改革思路，并决定在上澳湾海域开展养殖用海管理体制改革试点。

“政府行使所有权，赋予村集体用海经营权，保障养殖户享有承包权，推进海域资源确权登记，以制度形式明确权责范围，彻底解决用海定界模糊等根源性问题。”王副县长介绍说，国有安海渔业发展有限公司作为一级发包主体行使所有权，将养殖用海按面积发包到村集体，村集体为二级发包主体行使经营权，经村民代表大会审议后再发包给本村养殖户，养殖户享有承包权。承包租金的50%归属村集体经济收入，30%由镇政府统筹，20%由国有公司统筹。政府和公司统筹所得全部投入产业发展、养殖保险，以反哺养殖户。

为确保“三权分置”“二级发包”落地见效，C县创立“养民证”制度。在养殖户签署协议并缴纳租金后，发放“养民证”，对养民的承包、产业发展补贴申报等事项实行“一证到底”。同时，县有关部门借助无人机航拍和卫星定位技术建立养殖用海电子“户口册”，为养殖用海依法有序地分配、流转提供准确的基础数据支撑。

兰大爷刚拿到“养民证”时，意外地发现，“养民证”还是C县农商银行的信贷凭证。他来到县农商银行营业网点了解详情，银行工作人员向他解释道：“根据县政府发来的通知，您可以用‘养民证’享受‘蓝色信贷’服务，我们可为您发放低息贷款，支持您发展海产养殖。”2019年，C县完成了覆盖全县所有沿海乡镇的养殖用海改革工作，化解了多年来的养殖用海矛盾。

上澳湾紫菜养殖每年需要更换竹竿33万根左右。以前养殖户们为降低成本，将废弃的竹竿留在养殖海域，给海洋生态环境带来了极大的破坏，也对海上渔船航行造成了严重安全隐患。“养殖用海改革后，养殖海域废弃竹竿处置责任得到进一步明确，养殖户主动配合竹竿集中更换处置工作，有的还更换为经久耐用的环保型玻璃钢插杆。”王副县长说，上澳湾紫菜育苗基地、紫菜精加工产业园也得到迅速落地，下海镇和中海镇还瞄准“共富海”，联手打造“多彩上澳”项目，大力发展特色渔村旅游。

“现在海上抢地盘的情况没有了，我们‘祖宗海’‘门前海’的老观念也没有了，紫菜养殖更赚钱了。”兰大爷逢人便说。他现在承包了42亩海域从事紫菜养殖，好的年份能赚七八十万元。近三年，兰大爷所在的赤水村集体经济收入年均增长40%，有了雄厚的资金基础，码头修缮、村道改扩建、环境绿化等项目快速推进，上澳湾的公共设施和人居环境明显改善，小渔村越来越美了。

如今，上澳湾每年的紫菜产量约占全国的六分之一，年产值超10亿元，有效带动了沿岸乡镇共同致富。

材料4

上午8时30分，“伊家托育园”准时开园，不少送娃的家长已在门口等候，余先生一对两岁多的龙凤胎就托在这儿。“我和爱人都在上班，岳父母年纪大，照顾起来实在力不从心，若托到其他私立托育园，两个娃每月要6000元，负担实在太重！”余先生说。在B市北仑区，3岁以下婴幼儿有2万多人，托育需求着实不小。

去年，北仑区卫健委成立区级婴幼儿照护服务指导中心，并牵头开办首家公办托育园——“伊家托育园”。“这是全日托模式，完美匹配上下班时间，每月收费1700多元，在我们可负担范围内。”余先生“托”得很放心。园区内用心的小设计随处可见，比如墙上的护牙小玩具，能模拟牙刷的使用。再比如，宝宝吃过的食物都会留样48小时，方便后续追溯……“小家伙入托后，生活习惯变好了，自理能力也增强了！”

推广普惠托育服务，替年轻家长分担带娃时间和成本，这是B市在“幼有善育”这道民生考题上的突破口之一。为满足托育服务的硬需求，B市出台《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》，将婴幼儿照护服务纳入城乡社区公共服务范围，加快普惠性托育供给，全市今年计划新增3岁以下婴幼儿托位7500个，其中普惠性托位5000个。

位于兴河社区的阳光托育中心，是B市第一家由社会资本和社区共建的民办普惠托育机构。该中心利用社区用房与个人自有商业用房合建而成，设置托位100个。创海社区服务中心二楼是B市首批社区婴幼儿照护服务站之一，配备了1名保育医生和1名育婴师，提供预约式临时托管等服务，居民步行15分钟便可放心托。这些形式多样的家门口托位，通过设施共建共享，实现了托位的显著增长。此外，市卫健委还牵头编制《托育机构设置指引》，对有意向设立托育机构的组织或个人给予引导和支持，并明确监管要求。

前段时间连续高温，高塘小区的李女士因1岁的宝宝暑热而发愁，幸好家庭养育指导员上门，为她开出“度夏指南”并帮她梳理宝宝成长各阶段的照护技能。家庭养育指导员是去年B市组织培训的一支专业队伍，通过上门服务，手把手教年轻父母养娃。北仑区依托村（社区）计生管理员队伍就地转化了300多名家庭养育指导员，目前已累计入户指导3万余户次。区卫健委靳主任表示，这批人原本就在村（社区）工作，人缘亲、情况熟，是婴幼儿照护入户服务快速落地的主力军。但靳主任也坦言，婴幼儿照护未来将更趋向专业化，涉及营养学、教育心理、医护等多学科，现有计生管理员队伍的知识和技能很难在短期内完全补足，如何保障养育指导员的专业与多能，是今后亟待解决的问题。

去年，海平县试水在全县选聘专家型家庭养育志愿者，目前已有43名幼儿园老师和53名儿保医生正式入列。一个志愿者与N个家庭养育指导员组队，分片区入户指导。海平县妇幼保健院儿保科陈医生是首批家庭养育志愿者，她带着十几名养育指导员服务着片区内1000多名婴幼儿。这些志愿者还是教育、卫生、妇联三部门联合筹建的“向日葵亲子小屋”的主力，每个小屋200多平方米，为周边社区家庭提供常态化指导服务。全县目前已有43个这样的小屋，近一年来举办了近2000场活动，近万个家庭参与。

洋渡区稻田托育园有110名婴幼儿，每个宝宝每天吃了多少食物、喝了多少水，一旁的保育老师都会记录下来并上传到“智慧托育”平台。包括安全检查、消毒卫生、课程活动、健康检查等托育服务的全过程被细化成200多项数据，在“智慧托育”平台上均有据可查。借助对平台的大数据分析，老师们还可动态调整孩子的活动和饮食，家长可实时了解孩子在园状况，监管人员可随时查看辖区内托育机构每日运行情况。“智慧托育”既联通了卫健、民政、市场监管和教育等部门资源，又增强了家长对婴幼儿照护服务机构的信任感。

日前，B市出台《家庭型托育质量评价标准》和《托育机构星级评定标准》，促进普惠托育服务质量有保障、更方便。“未来，全市各区县都将形成托育一张网，通过大数据分析优化配置托育机构。”B市苗副市长介绍，“我们还将引导有条件的用人单位为职工提供福利性婴幼儿照护服务，让托育服务真正建在距离老百姓最近的地方。”

1. 请根据“给定资料1”，谈谈对画线句子“‘烟火气’管不好，很可能就变成了‘火气’”的理解。（15分）

要求：全面、准确、逻辑清晰。不超过300字。

2. 请根据“给定资料2”，谈谈J市是如何推进诉源治理工作的。（15分）

要求：全面、准确、有条理。不超过300字。

3. 请根据“给定资料3”，以“从‘门前海’到‘共富海’”为题，拟写一篇将在C县政府门户网站上登载的宣传稿，反映C县乡村振兴建设成果。（30分）

要求：

（1）紧扣资料，内容全面；

（2）条理清晰，语言生动；

（3）不超过500字。

4. **A市调研组日前赴B市调研托育服务工作，假如你是调研组工作人员，请根据“给定资料4”，拟写一份调研报告。（40分）**

要求：

（1）紧扣资料，重点突出；

（2）有逻辑性，思路流畅；

（3）不超过800字。